

CAPÍTULO 7 · SESIÓN 1 DE 2

Las víctimas

Juan José Medina Ariza

**En los manuales de hace
setenta años la víctima
casi no aparece.**

No hay capítulo sobre la víctima en la primera edición de Sutherland.

Pero no se «descubrió» a la víctima.

Durante siglos estuvo en el centro. Lo que hubo fue una expropiación.

El wergeld

A la izquierda, el hacha y el cuerpo. A la derecha, las monedas cambiando de mano.



Sachsenspiegel de Heidelberg, ca. 1300. Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 164. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

“
La víctima es una perdedora por partida doble: primero frente a quien la agredió, y después frente a un Estado que le niega el derecho a participar en aquello que era suyo.

Nils Christie, 1977 · «Los conflictos como propiedad»

La misma historia, dos lecturas

Una expropiación

El Estado arrebató el conflicto
a sus dueños legítimos.
La víctima pierde su agravio.
Christie y la victimología crítica.

Una conquista

El Estado desplaza la venganza
privada, el duelo y la vendetta.
El homicidio cae de decenas
por 100.000 a una en el XX.

Los dos ejes del capítulo

La victimación es un proceso

No el instante del delito.

Empieza antes y sigue mucho después. Depende también de lo que hagan el sistema, los medios y el entorno.

Ser víctima es un estatus

No basta con haber sufrido un daño: hace falta que la sociedad lo reconozca.

Quién cuenta como víctima es una cuestión normativa.

**Hasta 1970 solo teníamos
lo que la policía registraba.**

Y eso mide la actividad de la policía tanto como el delito. La cifra negra.

¿Quién tiene más probabilidad de sufrir un delito violento?

- A Una mujer mayor que vive sola
- B Un hombre joven que sale mucho
- C Una familia de clase media
- D Se reparte más o menos por igual

Factores que aumentan el riesgo de victimización

INDIVIDUAL

Características personales

- Ser joven
- Ser hombre (violencia en general) o mujer (violencia sexual y de pareja)
- Pertenecer a una minoría racial o étnica
- No estar casado/a, convivir sin matrimonio o haberse separado hace poco
- Tener rentas bajas
- Trabajar en contacto con personas en conflicto (policía, seguridad, sanidad)
- Ser una persona LGTBI
- Ser inmigrante, en especial en situación irregular
- Pertenecer a una minoría religiosa
- Tener limitaciones físicas
- Tener un trastorno de salud mental o una discapacidad cognitiva
- Estar sin hogar
- Tener bajo autocontrol (impulsividad, cortoplacismo)

Experiencias, conductas y creencias

- Haber sido víctima con anterioridad
- Participar en actividades delictivas
- Tener amistades implicadas en actividades delictivas
- Llevar un estilo de vida y un ocio que aumentan la exposición a agresores
- No adoptar conductas de autoprotección
- Asumir normas que respaldan la violencia (código de la calle)

COMUNIDAD

Estructura del barrio

- Vivir en un barrio con desventaja socioeconómica
- Alta heterogeneidad racial y étnica del barrio
- Alta proporción de hogares monoparentales
- Alta inestabilidad residencial

Funcionamiento del barrio

- Presencia de jóvenes sin supervisión adulta
- Baja eficacia colectiva (poca confianza y escaso control informal)
- Debilidad de las instituciones locales
- Normas locales que respaldan el uso de la violencia

Centro educativo

- Composición socioeconómica desfavorable del alumnado
- Baja supervisión en el centro
- Clima normativo tolerante con la violencia
- Ubicación del centro en un barrio desfavorecido

HOGAR Y FAMILIA

Composición del hogar

- Vivir en un hogar monoparental
- Convivir en pareja sin matrimonio
- Llevar poco tiempo residiendo en la vivienda

Sucesos y tensiones

- Pobreza del hogar o crisis económica familiar
- Desempleo en el hogar
- Separación o divorcio recientes
- Dinámicas familiares conflictivas

Características de la vivienda

- Carecer de cerraduras y otros dispositivos de seguridad
- Vivienda fácilmente accesible desde el exterior

PAÍS Y TERRITORIO

Macroeconomía

- Tasa de pobreza elevada
- Tasa de desempleo elevada
- Pesimismo de los consumidores
- Inflación elevada
- Baja tasa de encarcelamiento (asociación negativa y rezagada)
- Alta desvinculación de los jóvenes adultos de las instituciones

Macrosociología

- Desigualdad elevada, en particular de género
- Escasez de apoyos del estado de bienestar
- Pocos recursos policiales y de servicios sociales por habitante

Otros

- Meses de verano (agresiones y violencia sexual)
- Curso escolar en marcha (agresiones leves entre jóvenes)
- Región de residencia
- Residir en zona urbana

El riesgo, por nivel de análisis

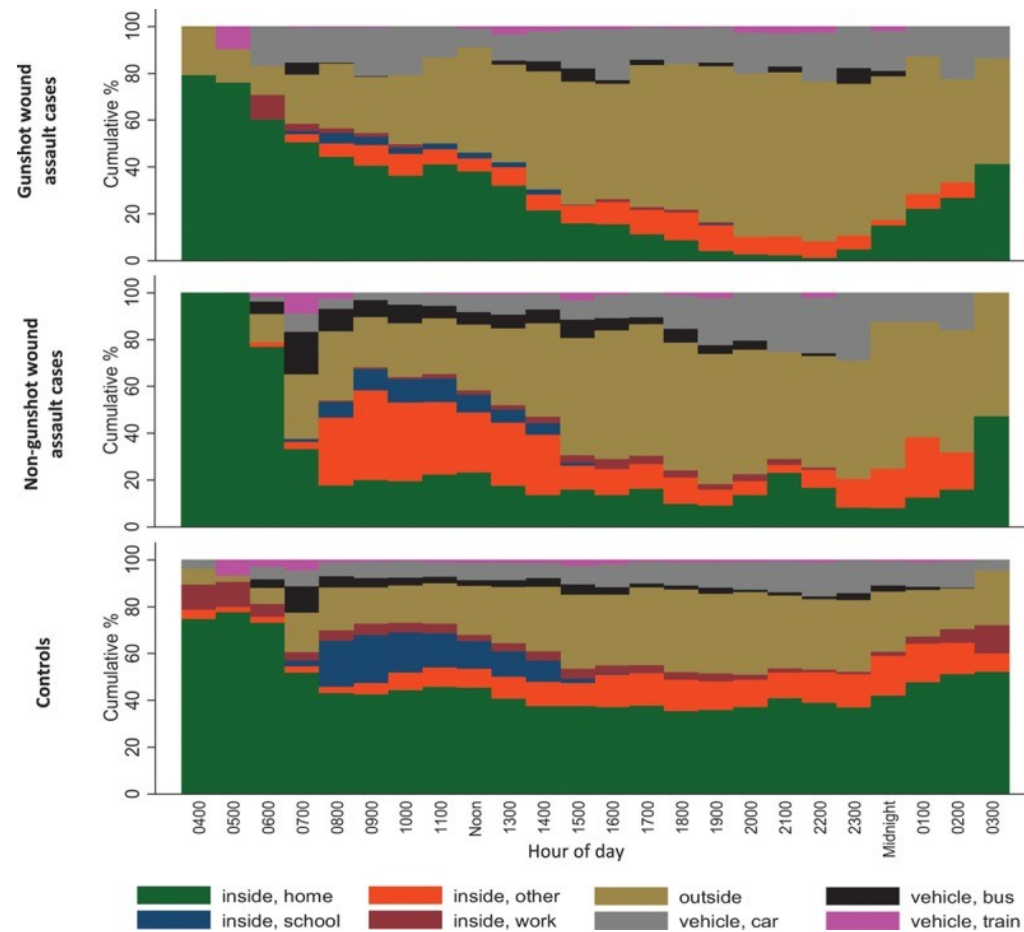
No es solo cuestión de qué clase de persona eres. Hay factores del hogar, del barrio y del país, y se acumulan.

Elaboración propia a partir de Lauritsen y Rezey (2018).

Elaboración propia a partir de Lauritsen y Rezey (2018). Los cuatro bloques corresponden a niveles de análisis crecientes.

**Depende de cuánto
te expones al encuentro.**

Teoría del estilo de vida: Hindelang, Gottfredson y Garofalo, 1978.



**Cada persona,
comparada consigo misma**

**Reconstruyeron hora a hora dónde estuvo cada joven
el día de la agresión. Con cada uno como su propio
control, la edad y la personalidad dejan de contar:
solo queda el contexto.**

Wiebe et al. (2016), Epidemiology 27(1), figura 1. Jóvenes agredidos y controles, Filadelfia.

Pero hay un caso que lo rompe todo.

La violencia machista ocurre en casa, con quien convives, y de forma recurrente.

Dos planos que no se pueden confundir

Exposición situacional

Ciertas rutinas aumentan la probabilidad estadística de coincidir con alguien dispuesto a cometer un delito.

Responsabilidad moral y penal

La autoría y la culpa recaen de forma exclusiva sobre quien decide agredir.
Sin reparto posible.

¿A quién se le pide que cambie?



Imagen generada con ChatGPT.

El estilo de vida no es un catálogo de preferencias.

Quien limpia oficinas de madrugada no ha elegido ese riesgo: lo impone su posición material.

La victimación se concentra

Pocas personas y pocos lugares soportan una parte desproporcionada de todos los delitos.

1

Repetida

El mismo tipo de daño,
varias veces.
Tres robos en la vivienda.

2

Polivictimación

Distintos tipos, en varios
ámbitos de la vida.
Acoso, casa y barrio.

3

Abuso crónico

Una sola forma de daño,
prolongada en el tiempo.
El control coercitivo.

Por qué se repite

Señalización · flag

El primer delito solo «señala» un objetivo que ya era idóneo. Las condiciones que lo hacían vulnerable siguen ahí.

Impulso · boost

El delito facilita los siguientes. El agresor ya sabe qué vías de escape funcionan y qué alarmas faltan. Le cuesta menos volver.

48 h

la ventana en que se
concentra buena parte
de las repeticiones

El riesgo se dispara justo después del
primer incidente y decae con las semanas.
En el robo en vivienda, entre las primeras 48
y 72 horas.

El control coercitivo

La agresión física, cuando la hay, no es el daño: es el recordatorio que sostiene todo lo demás.

El control coercitivo no son episodios aislados. Es un patrón estratégico y continuo de abuso que busca quitarte la autonomía y la identidad.

CONTROL COERCITIVO

NO ES AMOR. ES DOMINIO.

Evan Stark lo define como un patrón de dominación que actúa en 4 dimensiones interconectadas:

 **VIOLENCIA** **INTIMIDACIÓN** **AISLAMIENTO** **CONTROL (MICRO-REGULACIÓN)**

1. VIOLENCIA (FUERZA)



Uso sistemático de la violencia física y sexual para establecer dominio, obligar a obedecer o castigar.

-  Las agresiones suelen ser de baja intensidad o intermitentes, pero suficientes para sembrar miedo.
-  Su objetivo principal es hacer efectivas las tácticas no violentas.
-  No buscan causar lesiones graves, sino control y sumisión.

2. INTIMIDACIÓN



Amenazas, humillaciones, vigilancia y demostraciones de poder para generar miedo y dependencia.

-  Amenaza con hacer daño a la víctima, sus hijos/as, mascotas o seres queridos.
-  Vigila, acecha, revisa el móvil, las redes y controla cada paso.
-  Insulta, degrada, ridiculiza y gaslighting para que dude de su propia percepción.

3. AISLAMIENTO



¿Para qué necesitas a alguien más que a mí?

FAMILIA
AMIGAS/OS
TRABAJO
COMUNIDAD

Estrategias para cortar los lazos con el entorno y dejar a la víctima sin apoyos ni refugios.

-  Impide el contacto con familia, amigos/as, compañeras/os y comunidad.
-  Desprecia o ridiculiza a quienes podrían apoyar a la víctima.
-  Aísla para que escapar parezca imposible.

4. CONTROL (MICRO-REGULACIÓN)



REGLAS DE TU VIDA

- ☒ DINERO
- ☒ ROPA
- ☒ CÓMO HABLAR
- ☒ DÓNDE IR
- ☒ A QUÉ HORA VOLVER
- ☒ QUÉ COMER
- ☒ TAREAS
- ☒ SUEÑO

Micromanajeo de la vida diaria y privación estructural de libertad.

-  Controla el dinero, qué comprar, cómo gastar, cuándo y cuánto.
-  Decide qué ropa usar, con quién hablar, dónde ir, a qué hora volver.
-  Limita el acceso a transporte, documentos, información y recursos.
-  Tu vida entera se convierte en una "libertad vigilada".



NO ES CELOS. NO ES PROTECCIÓN. ES CONTROL.

Reconocer el control coercitivo es el primer paso para romper el ciclo y recuperar la libertad.

SI LO VIVES O CONOCES A ALGUIEN: PIDE AYUDA. NO ESTÁS SOLA.



Un derecho penal que juzga episodios fechados.

Reconstruir una atmósfera de dominio prolongada es mucho más difícil que acreditar una lesión.

Víctimas y agresores no son dos colectivos separados.

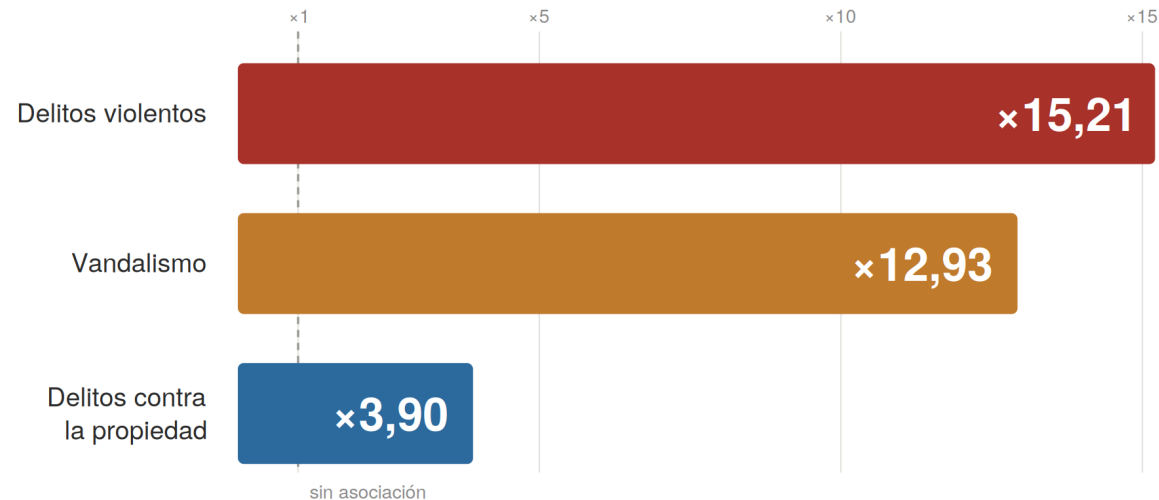
Aunque les dediquemos capítulos distintos en el manual.

Cuánto se solapan, según el delito

Quince veces más probable en los delitos violentos. Cuatro en los delitos contra la propiedad.

El solapamiento es mucho mayor en los delitos violentos

Cuántas veces más probable es sufrir un delito si se ha cometido ese mismo tipo de delito, frente a quienes no lo han cometido. Países Bajos, población mayor de 15 años.



Elaboración propia a partir de Wittebrood y Nieuwbeerta (1999), recogido en Jennings, Piquero y Reingle (2012).
La fuente consultada no ofrece intervalos de confianza para estas estimaciones.

Elaboración propia a partir de Wittebrood y Nieuwbeerta (1999), recogido en Jennings, Piquero y Reingle (2012). Razones de probabilidad.

Por qué se solapan

- 1 Desventaja compartida**
Los mismos determinantes sociales y biográficos de exclusión.
- 2 Los mismos sitios**
Las rutinas de riesgo exponen a las dos cosas a la vez.
- 3 El trauma sin reparar**
La victimación temprana abre trayectorias de revictimación y de delito.

Dos cosas que el solapamiento NO significa

Sobre la causalidad

No significa que la víctima fuera «en el fondo» delincuente, ni que sea responsable de su daño.

Sobre el reconocimiento

Pero sí explica por qué a ciertas víctimas no se las cree. Quien estuvo del otro lado queda descalificada de antemano.

¿Por qué esta persona y no otra?

- 1 Grupos pequeños. A cada uno, un perfil: quién es, dónde vive, en qué trabaja.
- 2 ¿Qué factores de riesgo acumula, y en qué nivel: individual, hogar, barrio, país?
- 3 ¿Cuáles podría cambiar esa persona? ¿Y cuáles no dependen de ella?

Hoy: quién sufre.
El próximo día: quién cuenta.

Porque haber sufrido un daño y ser reconocida como víctima son dos cosas distintas.

CAPÍTULO 7 · SESIÓN 2 DE 2

Quién cuenta como víctima

Juan José Medina Ariza

**La victimología no preguntó
qué le pasa a la víctima.
Preguntó qué tiene.**

Qué rasgos o qué conductas la hacen más propensa a acabar siéndolo.

La precipitación victimal

La premisa: que la persona agraviada «contribuye» o «desencadena» el delito que padece.



Francisco de Goya, *No quieren*, estampa 9 de *Los desastres de la guerra*, ca. 1810-1814. Dominio público.

Y el sesgo sigue vivo.

Cambió de costuras: qué hacía ella allí, qué llevaba puesto, cuánto había bebido.

La pregunta cambia: ¿por qué a unas víctimas se las cree y a otras no?

La criminología feminista desplaza el foco de la conducta de la víctima a las estructuras.

Una batalla por la credibilidad



Marcha contra la culpabilización de las víctimas (SlutWalk), Edmonton, 2011. Foto: Hugh Lee, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons.

Injusticia epistémica

Testimonial

Darte menos credibilidad de la que mereces por un prejuicio sobre quién eres: tu sexo, tu clase, tu reputación, tu manera de contarlo.

Hermenéutica

No tener palabras ni marcos para nombrar lo que te ha pasado. Antes de que existiera «acoso sexual», quien lo sufría no tenía cómo decirlo.

Las cuatro han sufrido una agresión sexual. ¿A cuál creería antes un tribunal?

- A** Una desconocida asaltada en la calle
- B** Una mujer agredida por su pareja
- C** Una mujer que había bebido esa noche
- D** Una mujer en contexto de prostitución

La víctima ideal

Christie, 1986. Una anciana asaltada de día por un desconocido al volver de cuidar a su hermana.

1 Débil

Vulnerabilidad física intrínseca.

2 Respetable

Hacía algo abnegado y encomiable.

3 Sin reproche

Lugar y hora irreprochables.

4 Sin vínculo

Ningún lazo previo con el agresor.

Y necesita un agresor ideal.

«Un hombre peligroso que viene de lejos». Los dos se construyen a la vez.

La antivíctima ideal: la mujer maltratada por su pareja.

Conoce al agresor y convive con él, el daño es crónico, y encima: «¿por qué no se marchó antes?».

Nevenka Fernández

Denunció en 2001 al alcalde de Ponferrada por acoso sexual. Ganó el juicio y tuvo que irse del país.



Mural en Ponferrada. Foto: Viascos, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

¿Y víctimas de qué?

Hemos dado por sentada una frontera: la de la víctima del delito.

Víctimas que no cuentan

Casi todo el daño ambiental es legal, o apenas está regulado. Por eso queda fuera.



Ave impregnada de fuel tras el hundimiento del Prestige, Galicia, 2002. Foto: Adela Leiro, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

El daño tiene dos momentos

Victimación primaria

El daño que causa
directamente el delito.
La lesión, la pérdida,
el miedo.

Victimación secundaria

El daño AÑADIDO por cómo
responden quienes deberían
ayudar. La policía, el juzgado,
el entorno, los medios.

**No es «más trauma».
Es una vulneración
de derechos.**

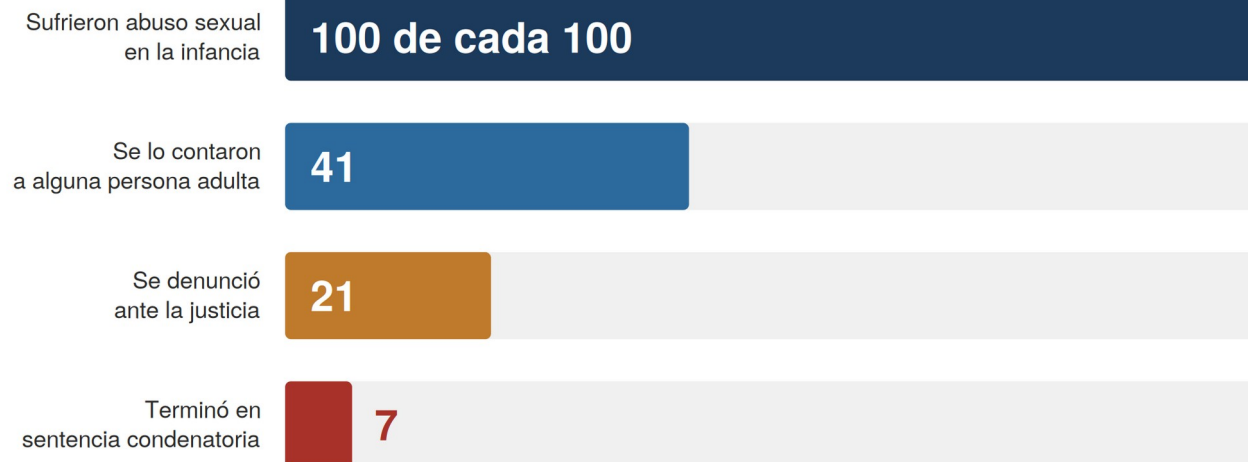
Lllamarlo daño psicológico abre la puerta a apartar a la víctima del proceso «por su bien».

De cada cien víctimas, siete vieron una condena

Cuarenta y una se lo contaron a un adulto. Veintiuna denunciaron. Siete obtuvieron condena.

De cada 100 víctimas de abuso sexual en la infancia, siete vieron una condena

Encuesta a 8.013 personas adultas residentes en España; 796 declararon abusos sufridos en España.



Según las propias víctimas, el 81,9 % de los casos denunciados no había prescrito: la ausencia de condena no se explica por el paso del tiempo.

Elaboración propia a partir de Defensor del Pueblo (2023), *Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica*, pp. 179-180.

Elaboración propia a partir de Defensor del Pueblo (2023), *Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica*, pp. 179-180.

**El daño no es una propiedad
del delito. Lo es de la situación
de quien lo sufre.**

El delito no cuesta lo que cuesta el objeto: cuesta lo que le cuesta absorberlo a quien lo sufre.

La desventaja no se suma. Se multiplica.

Las mismas personas se victimizan más, son peor tratadas al pedir ayuda y tienen menos medios para recuperarse.

La víctima llega al centro. Con dos caras

Conquista de derechos

Violencias invisibilizadas que
pasan a ser nombradas y creídas.
Lo que la mayoría reclama:
trato digno, escucha, información.

Instrumentalización punitiva

El sufrimiento como coartada
para endurecer el castigo.
Leyes con nombre de víctima.
Garland, Simon, el populismo penal.

En España, tres campos de disputa

1

El terrorismo

De la marginación al veto moral. Y después, la fractura del movimiento.

2

La violencia machista

De la ley de 2004 al «solo sí es sí». Y la negación de la propia categoría.

3

La dictadura

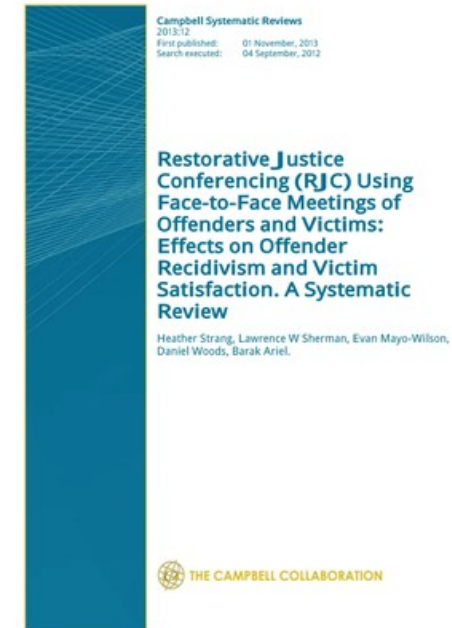
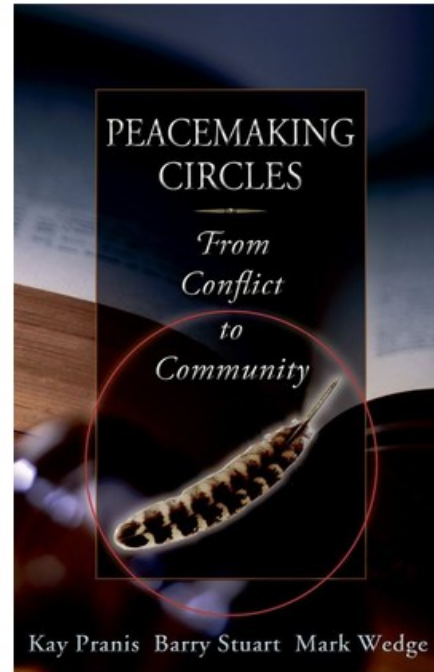
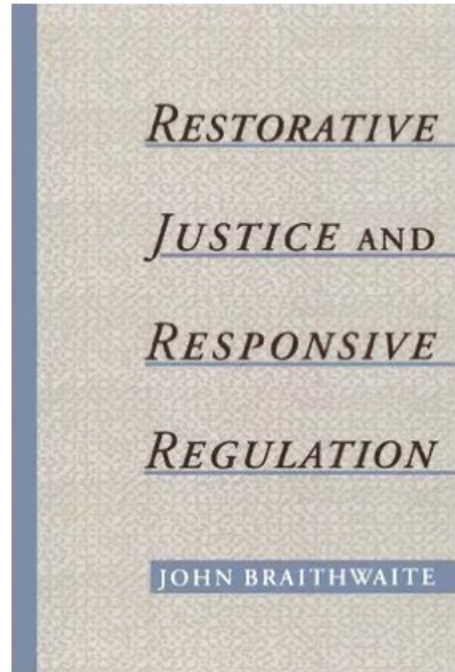
Aquí no se discute cómo tratarla: se discute si es víctima siquiera.

Que el derecho reconozca la asistencia no garantiza que la asistencia exista.

España es de los países europeos donde menos víctimas llegan a un servicio especializado.

Devolver el conflicto

Reduce algo la reincidencia, es coste-eficiente, sube la satisfacción de la víctima y baja su deseo de venganza.



Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation (OUP) · Pranis, Stuart y Wedge, Peacemaking Circles (Living Justice Press) · Strang et al., revisión Campbell. Art. 32.1 LPI.

**Pero devolver el conflicto
solo es justo si las partes
están en pie de igualdad.**

Cuando no lo están, «devolverlo» puede ser abandonar a la más débil.

Auditad un caso real

- 1 Grupos pequeños. A cada uno, un caso de los que hemos visto estos dos días.
- 2 ¿Qué requisitos de la víctima ideal cumple? ¿Cuáles incumple?
- 3 Señalad un momento concreto de victimación secundaria. ¿Quién la produjo?

**Ser víctima no es un hecho.
Es un estatus que se
concede o se niega.**

Y decidir a quién se le concede es una cuestión política de primer orden.